

Decreto 10.417/20

—

**Conselho
Nacional de
Defesa do
Consumidor**

Institui o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor.

Redação original.

Art. 1º

Fica instituído o **CONSELHO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**, com a finalidade de assessorar o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública na formulação e na condução da Política Nacional de Defesa do Consumidor, e, ainda, formular e propor recomendações aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para adequação das políticas públicas de defesa do consumidor.

★ Art. 2º

Ao Conselho Nacional de Defesa do Consumidor **COMPETE**:

- I. **propor aos órgãos integrantes** do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor:
 - a. **medidas para a prestação adequada da defesa dos interesses e direitos do consumidor**, da livre iniciativa e do aprimoramento e da harmonização das relações de consumo;
 - b. **adequação das políticas públicas de defesa do consumidor às práticas defendidas por organismos internacionais**, tais como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento;
 - c. **medidas para coibir fraudes e abusos contra o consumidor**;
 - d. **aperfeiçoamento, consolidação e revogação de atos normativos** relativos às relações de consumo; e
 - e. **interpretações da legislação consumerista que garantam segurança jurídica e previsibilidade**, destinadas a orientar, em caráter não vinculante, os diversos órgãos de defesa do consumidor em âmbito federal, estadual, distrital e municipal;
- II. **promover programas de apoio aos consumidores menos favorecidos**;
- III. **propor medidas de educação do consumidor** sobre seus direitos e suas obrigações decorrentes da legislação consumerista;
- IV. **opinar**:
 - a. **nos conflitos de competência decorrentes da instauração de mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas**, para apuração de infração decorrente de fato imputado ao mesmo fornecedor, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto 2.181/97; e
 - b. **nas medidas de avocação de processos administrativos em trâmite em mais de um Estado, que envolvam interesses difusos ou coletivos**, de acordo com o disposto no art. 16 do Decreto 2.181/97;
- V. **requerer a qualquer órgão público a colaboração e a observância às normas que**, direta ou indiretamente, **promovam a livre iniciativa**; e
- VI. **sugerir e incentivar a adoção de mecanismos de negociação, de mediação e de arbitragem para pequenos litígios** referentes às relações de consumo ou para convenção coletiva de consumo.

Art. 3º

O Conselho Nacional de Defesa do Consumidor é **COMPOSTO**:

- I. pelo **Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, que o **PRESIDIRÁ**;
- II. por **1 representante** indicado pelo Ministério da Economia;
- III. por **1 representante** indicado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade;
- IV. por **1 representante** indicado pelo Banco Central do Brasil;
- V. por **4 representantes** de agências reguladoras, dos quais:
 - a. **1** indicado pela Agência Nacional de Aviação Civil;
 - b. **1** indicado pela Agência Nacional de Telecomunicações;
 - c. **1** indicado pela Agência Nacional de Energia Elétrica; e
 - d. **1** indicado pela Agência Nacional de Petróleo;
- VI. por **3 representantes** de entidades públicas estaduais ou distritais destinadas à defesa do consumidor de **3 regiões diferentes do País**;

- VII. por **1 representante** de entidades públicas municipais destinadas à defesa do consumidor;
- VIII. por **1 representante** de associações destinadas à defesa do consumidor com conhecimento e capacidade técnica para realizar análises de impacto regulatório;
- IX. por **1 representante** dos fornecedores com conhecimento e capacidade técnica para realizar análises de impacto regulatório; e
- X. por **1 jurista** de notório saber e reconhecida atuação em direito econômico, do consumidor ou de regulação.

§ 1º. Cada membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos.

§ 2º. O membro de que trata o inciso II do *caput* e respectivo suplente será indicado pelo Ministro de Estado da Economia.

§ 3º. Os membros de que tratam os incisos III ao V do *caput* e respectivos suplentes serão indicados pela autoridade máxima das entidades que representam.

§ 4º. Os membros de que tratam os incisos VI ao X do *caput* e respectivos suplentes serão indicados pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, após chamamento público, conforme normas definidas em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, e terão mandato de **2 anos**, permitida uma recondução.

§ 5º. Na ausência do Presidente, as reuniões do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor serão presididas por seu substituto no cargo.

★ Art. 4º

O QUÓRUM DE REUNIÃO do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor será de **2/3 dos membros** e o QUÓRUM DE APROVAÇÃO será de **maioria simples** dos membros.

Parágrafo único. Além do voto ordinário, o Presidente do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor terá o voto de qualidade em caso de empate.

★ Art. 5º

O Conselho Nacional de Defesa do Consumidor **se reunirá em caráter ordinário, no mínimo, 4 vezes ao ano**, na cidade de Brasília, DF, e **em caráter extraordinário** a pedido de seu Presidente ou por solicitação de, no mínimo, um quarto de seus membros.

★ Art. 6º

Serão **convidados** a compor o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, **sem direito a voto**:

- I. **1 membro** de **Ministério Público Estadual**, indicado pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais;
- II. **1 membro** do **Ministério Público Federal**, indicado pelo Procurador-Geral da República; e
- III. **1 membro** da **Defensoria Pública**, indicado pelo Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais.

Art. 7º

O Conselho Nacional de Defesa do Consumidor **poderá convidar autoridades, técnicos e representantes de órgãos públicos ou privados para prestar esclarecimentos, informações e participar de suas reuniões, sem direito a voto.**

Art. 8º

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública exercerá a função de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor.

Art. 9º

O Conselho Nacional de Defesa do Consumidor poderá instituir comissões especiais com a finalidade de realizar tarefas e estudos específicos destinados à defesa do consumidor na ordem econômica constitucional brasileira.

★ Art. 10

As COMISSÕES ESPECIAIS:

- I. serão compostas na forma de ato do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor;
- II. **não poderão** ter **mais de 7 membros**;
- III. terão **caráter temporário** e duração **não superior a 1 ano**; e
- IV. estarão **limitadas a 3** operando simultaneamente.

Art. 11

Os membros do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e das comissões especiais que se encontrarem no DF se reunirão presencialmente ou por videoconferência e os membros que se encontrem em outros entes federativos participarão da reunião por meio de videoconferência.

Art. 12

É **vedado** aos membros a **divulgação de discussões em curso** no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor **sem a prévia** anuência de seu Presidente.

Art. 13

A **participação** no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e nas comissões especiais será considerada **prestação de serviço público relevante**, não remunerada.

Art. 14

O Decreto 2.181/97 passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 15

Ficam revogados:

- I. o Decreto de 28/95, que cria a Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor; e
- II. o Decreto de 11/96, que acrescenta inciso ao art. 2º do Decreto de 28/95, que cria a Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor.

Art. 16

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.